

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת אורי מקלב
משה גפני
יעקב אשר

1021/25/9

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 118. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 118(א)(2), בסופו יבוא "ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת".

דברי הסבר

מטרת הצעת החוק לחייב את שר הרווחה והביטחון החברתי (להלן – השר) לפעול בשקיפות ולאפשר קיום דיון ציבורי בכל שינוי שיבקש לבצע במבחנים לקביעת דרגת נכות.

כל זכאות לקבלת גמלה או פיצוי מהמוסד לביטוח לאומי בשל נכות, נבחנת על פי התוספת שבתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז–1956. כל שינוי בסעיפי הנכות שנקבעו בתוספת עשוי לשנות את זכאותם של עשרות אלפי נכים. בנוסף, מאחר וספר הליקויים משמש גם לקביעת זכאות על ידי גורמים נוספים כגון חברות ביטוח ומס הכנסה, אשר אימצו את סעיפי הליקוי הנהוגים במוסד לביטוח לאומי, שינוי סעיפי הליקוי עשוי לפגוע גם בזכויות המוענקות על ידי גורמים אלו.

על פי המצב החוקי כיום השר רשאי לשנות כל סעיף ברשימת הליקויים שבתוספת האמורה, לאחר שהתייעץ עם שר הבריאות, וללא כל חובה לקיים דיון ציבורי או לבחון מה המשמעות של השינוי ביחס לזכויותיהם של החולים.

על פי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, רוב רובם של השינויים בחקיקת המשנה מחייבים את אישורה של ועדת העבודה, ואולם לגבי שינוי כה מהותי, כמו זה העומד בבסיס קביעת הזכאות לגמלאות נכות, לא חויב השר באישור ועדת העבודה והרווחה.

בשל חשיבות הדיון הציבורי וכדי למנוע פגיעה בפועל בזכויות החולים בכסות של עדכון ספר הליקויים עקב התקדמות הרפואה, מוצע לחייב את השר להציג כל הצעה לשינוי החוק בפני ועדת העבודה והרווחה של הכנסת ולקבל את אישורה בטרם פרסום תקנות חדשות.

¹ ס"ח התשנ"ח, עמ' 210.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/1282/19; הוסרה מסדר היום ביום ח' בטבת התשע"ד (11 בדצמבר 2013)), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני (פ/868/20), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים, על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/861/22; פ/1301/23; פ/2269/24).
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה וקבוצת חברי הכנסת (פ/2490/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מיכל וולדיגר (פ/3797/24).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)